烟花爆竹“禁放”与“限放”背后的法律问题探讨

张佳苗

摘要：烟花爆竹“禁放”与“限放”的抉择，不仅关涉公共安全和环境治理，还涉及法律权限划分、权利冲突协调等深层的法治问题。近年来，各地政策在“禁”与“限”之间的调整，体现出法律规制在传统与现代、公益与私权之间寻求平衡的探索历程。从法律视角着手，通过梳理烟花爆竹“禁放”与“限放”的规制现状，剖析其中存在的法律问题，为构建科学合理的烟花爆竹法律规制体系提供理论支撑，推动传统民俗保护与现代社会治理的协同发展。

关键词：烟花爆竹；“禁放”；“限放”；法律

中图分类号：D927　　**文献标志码：**B　　**文章编号：**2096-5699（2026）01-0031-3

烟花爆竹的燃放承载着传统节庆文化的情感寄托，是民众文化生活的关键构成部分。然而，其在燃放期间所引发的公共安全隐患、环境污染等问题，逐渐与现代社会治理需求产生矛盾。伴随我国法治建设的持续推进，地方政府相继出台了“禁放”或“限放”政策。但在政策执行过程中，上位法与地方立法的衔接、公共利益与公民权利的平衡等法律层面的问题逐渐显露。如何在保障传统文化传承的同时实现有效监管，成为当前法治实践中亟待解决的现实问题，也为相关法律研究提供了重要的现实依据[1]。

1　烟花爆竹“禁放”与“限放”的现存问题

1.1　细化执行标准不够完善

烟花爆竹“禁放”与“限放”的地方立法工作总体合规有序，但在具体细节上仍有一定提升空间。部分地区的立法在细化执行标准时，与上位法的授权边界衔接不够紧密，例如个别禁放区域的划定依据不够明确，或某些处罚情形的表述缺乏充分的法律条文支撑。此外，相关标准设定也存在不够细化的问题，例如对“环保型烟花爆竹”的界定较为模糊，普通民众在实际辨识中可能感到困惑；限放时段的划分虽然大体遵循传统习俗，但对南北方小年等区域性节庆时间差异考虑不充分，未能全面贴合各地多样的民俗习惯。

1.2　执法衔接与覆盖不够细致

基层烟花爆竹“禁放”“限放”执法工作整体规范有序，仅需在少数细节处进一步完善。节假日燃放高峰期间，部分区域因人流集中，执法力量调配稍显紧张，对个别偏远角落的巡查覆盖偶有延迟。当前执法以常态化监管为主，集中整治与日常管理之间的衔接仍可优化，集中行动结束后短期内监管频次有时不够稳定。此外，少数执法过程中，程序告知的细致程度尚有提升空间，例如对处罚依据的口头说明不够充分，一定程度上影响了群众对执法工作的理解和认同。

1.3　权利保障细节不够周全

烟花爆竹“禁放”“限放”政策制定过程中已重视民意征集，但在权利保障方面仍有细化空间。政策虽然在一定程度上征求了公众意见，但对民俗专家建议及群众传统情感考量尚显不足，使得部分群众对限放规定的接受度有待提升。同时，对特殊群体的关怀措施不够周全，例如残疾人、低收入群体在参与合规燃放活动时，缺乏针对性的便利指引与安全协助，其合理诉求的响应机制也有待进一步完善。

1.4　宣传与协同机制不够健全

烟花爆竹“禁放”“限放”政策在整体实施中较为顺畅，但在宣传引导与社会协同方面仍存在一定的优化空间。当前宣传方式以传统渠道为主，虽然能覆盖大多数人群，但针对青少年、农村居民等特定群体的差异化宣传较为欠缺，导致部分群众对禁限放的具体范围、时段等关键信息掌握不够精准。同时，社会协同治理机制尚不完善，社区、物业、

中国知网　https://www.cnki.net

志愿者等基层力量参与不足，未能充分发挥其贴近群众、灵活响应的优势，过度依赖行政监管也在一定程度上影响了部分区域的实际治理效率。

2 烟花爆竹“禁放”与“限放”法律制度的完善路径

2.1 立法层面：精准界定授权边界，统一科学规范标准

地方立法应当严格遵循上位法的框架予以执行，以确保权力行使的合法性与正当性。若突破授权边界，则极易引发法律冲突，影响法治统一。统一且科学的标准是保证政策公平性与可操作性的基础，一旦缺乏标准，会导致地方执行陷入混乱局面，在平衡公共利益与公民需求方面遭遇困难[2]。

省人大常委会全面梳理辖区内各地涉及烟花爆竹“禁放”“限放”的相关法规和规章。在梳理过程中，着重审查是否存在超出上位法授权范围设定禁放区域或增设处罚种类等情况。若发现存在违规行为，要明确修订的时限和要求，督促地方结合实际情况作出调整，确保地方立法与《烟花爆竹安全管理条例》等上位法保持一致。审查期间，可邀请法学专家和实务工作者参与，以保证审查的专业性和严谨性。

应急管理部、生态环境部等部门应共同开展研究工作，出台有关烟花爆竹“禁放”“限放”的基础标准文件。该文件需要明确界定“环保型烟花爆竹”的技术指标及判定依据，同时统一规定划分限放时段的参考原则。完成地方立法合规审查后，可建立常态化审查机制，每两年开展一次专项复查工作，以防止出现新的违规条款。对于统一基础标准的实施，相关部门可定期收集地方反馈信息，根据技术发展和社会需求的变化，每三年对标准进行一次评估修订，确保标准与实际情况相符。通过官方渠道及时公开标准内容和修订情况，便于地方执行和公众监督，从制度层面保证立法的合法性与科学性。

2.2 执法层面：优化资源配置，完善跨部门协同机制

执法资源能够合理配置是确保监管取得实效的关键前提。若资源与需求之间无法相互匹配，则易出现监管漏洞。跨部门协同机制是否完善，会直接影响执法效率。若权责模糊不清，将会导致执法推诿或重复执法的情况出现，不仅会增加行政成本，还难以形成监管合力[3]。

各地区应根据以往节假日期间烟花爆竹燃放的实际情况，提前预估执法需求，建立执法人员储备库，整合公安、应急管理等部门的执法力量。在春节、元宵节等烟花爆竹燃放高峰期，按照不同区域燃放活动的活跃程度，科学调配执法人员，对重点区域增加巡查频次。同时，为基层执法人员配备手持执法终端，以实现对违规燃放行为的快速取证和信息的实时上报，提高执法效能，缓解高峰时段的执法压力。

地方政府应发挥主导作用，搭建烟花爆竹管理跨部门协同执法信息平台。该平台需要整合公安、应急管理、环保、市场监管等部门的监管数据，明确各部门在烟花爆竹生产、销售、运输、燃放等各环节的权责清单。若发现违规行为，平台可自动将相关信息推送至对应的责任部门，实现线索移交与联合执法的高效衔接。同时，定期召开部门协同执法联席会议，在会议上通报执法情况，解决协同过程中出现的问题，确保各部门各司其职、密切配合，避免出现“多头管”或者“无人管”的情况。同时，可将退休政法工作人员、专业院校学生等志愿力量纳入执法人员储备库，这些志愿力量经专业培训后可参与辅助执法工作，充实执法队伍。跨部门协同执法信息平台可增设公众举报模块，市民若发现违规燃放行为，可上传证据，平台会自动将证据分流至对应部门处理，并反馈处理进度，形成社会监督与行政监管联动格局。此外，要定期对执法人员进行业务培训与考核，以提升执法人员的执法能力，以保证执法过程规范、高效。

2.3 权利保障层面：维护民事权利，拓宽救济渠道

公民的民俗文化权利作为传统文化传承的重要载体，若忽视，易导致政策与群众需求脱节，进而影响群众对政策的认同度。此外，畅通的权利救济渠道是公民维护自身合法权益的重要方式，若救济渠道不畅，将会降低公民对法律和政策的信任，影响社会和谐稳定[4]。

在烟花爆竹“禁放”“限放”相关立法及政策修订期间，应通过政府官方网站、政务新媒体等渠道公开征求意见（征求意见期限不少于三十日）。同时，选择并邀约不同职业、年龄、地域的群众代表召开座谈会，邀请民俗专家解读传统节庆文化内涵，充分听取群众对政策的意见与建议。针对所收集的合理意见，明确其采纳情况并向社会公示，以便政策的制定更加契合群众需求，保障公民民俗文

中国知网 https://www.cnki.net

化权利得以实现。

法院与行政复议机关针对与烟花爆竹“禁放”“限放”相关的行政复议及行政诉讼案件，应设立专门的受理窗口或开辟线上受理渠道，简化申请流程，明确办理时限。对群众提出的异议，需要安排专人进行答疑与指引，帮助群众了解维权流程和所需材料。同时，建立案件快速审理机制，缩短审理周期，确保公民的合法诉求能够得到及时回应，解决“立案难”问题，使公民在对政策存在异议时，能够通过便捷、高效的途径维护自身权益。在征求群众意见时，可采用线上问卷与线下走访相结合的方式，重点关注偏远地区、少数民族等群体的意见，保证意见收集的全面性。对于法院和行政复议机关的专门受理渠道，可建立案件办理质量评估机制，定期考核案件办理的效率和结果的公正性，保障救济渠道的优质高效[5-7]。通过宣传典型案例，让群众了解维权流程和成功案例，增强群众依靠合法途径维权的信心。

2.4 社会协同层面：加强宣传与评估工作，推动多元主体参与

高效的宣传工作对提升群众对政策的知悉度与配合度具有关键作用。社会力量的介入则能够弥补行政监管的不足，降低治理成本。同时，若缺乏作为优化政策核心依据的政策效果评估，将导致政策难以契合实际情况的变化，进而影响治理成效。

依据不同群体的特征制定差异化的宣传方案。对于青少年群体，通过校园讲座、动画短片等形式，阐释违规燃放的危害和安全燃放知识；对于农村居民群体，组织村干部和志愿者深入村庄与农户家中，以通俗易懂的语言解读“禁放”“限放”的范围和时段，并发放图文并茂的宣传手册。借助短视频平台发布政策解读视频与合规燃放案例，从而扩大宣传范围，提升群众对政策的知晓率与认同水平，减少因对政策理解不足而发生的违规行为。

鼓励社区居委会、物业公司、志愿者组织参与烟花爆竹管理工作，支持社区组建“烟花爆竹劝导队”。在烟花爆竹燃放时段，“烟花爆竹劝导队”应开展巡逻劝导工作，引导居民按照规定燃放烟花爆竹。同时，还应引入第三方评估机构，对烟花爆竹“禁放”“限放”政策的实施效果进行长期跟踪评估。评估需围绕环境质量改善情况、安全事故发生率、群众满意度等指标展开，定期形成评估报告并向社会公布[8]。依据评估结果，及时调整政策内容与实施方式，持续优化政策，实现行政监管与社会协同的良性互动。在宣传方面，可结合传统节日节点开展差异化宣传，在节前集中组织宣传活动。

3 结束语

关于烟花爆竹“禁放”与“限放”的法律探讨，其核心在于对公共利益与公民权利、法律刚性与文化柔性之间的平衡关系展开深度思考。通过对相关法理基础、规范体系以及实践争议进行梳理可知，科学的法律规制应遵循法制统一原则，充分考量地方治理需求与传统文化传承，在立法、执法及权利保障等层面形成协同合力。未来，伴随数字化监管技术的广泛应用以及多元治理理念的持续深化，烟花爆竹管理法律制度有望实现更加精细的调整，既能为公共安全与环境治理提供坚实的法律支撑，又能为传统民俗文化在现代社会的传承预留合理空间，最终实现法治框架下的多方利益共赢。

参考文献

[1] 李天琪，张纯. 解析烟花爆竹“禁放令”[J]. 法治与社会，2023(3)：4-11.

[2] 彭佩宇，马琳睿，章文义，等. 烟花爆竹禁限放政策问卷调查及浅析[J]. 花炮科技与市场，2022，29(1)：23-26.

[3] 赵志疆. 烟花爆竹“禁改限”背后的情与法[J]. 花炮科技与市场，2023，30(3)：21.

[4] 张晶. 烟花爆竹燃放地方立法中的利益冲突与衡平：以盘锦市为例[D]. 沈阳：辽宁大学，2023.

[5] 陈淑文. 从烟花爆竹由“禁放”到“限放”看社会习俗的存在价值及其与法律的博弈[J]. 梧州学院学报，2008，18(1)：66-68.

[6] 黄红. 诌议烟花爆竹禁放与限放的研究[J]. 安全生产与监督，2009(1)：35-36.

[7] 李小勇. 浅析政策问题对政策执行的影响：以北京市烟花爆竹从“禁放”到“限放”为例[J]. 市场论坛，2013(6)：20-21.

[8] 丁冬. 烟花爆竹立法中的法意与情理[J]. 上海人大月刊，2015(9)：45.

（作者单位：黑龙江大学法学院）

中国知网 https://www.cnki.net